P U T U S A N

Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Dondi Herwandi als Dondi Bin Erwin Tanjung.**
Tempat lahir	: Pekanbaru.
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 3 Februari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Sariamin No 12 RT 004 RW 005 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan swasta.

Terdakwa Dondi Herwandi als Dondi Bin Erwin Tanjung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SYAHRUL, S.H., M.H., BUDIMANA BASARAH, S.H., M.H., ARIEF BUDIMAN, S.H., M.H., dan GLEEN YULIUS SYEAN, S.H.,** Kesemuanya adalah advokat, Paralegal, Mediator dan Penasihat Hukum kantor **LAW FIRM BOXER GROUP**, yang beralamat di Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 312/LF.BXR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 217/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** *telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana* "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair**.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut lakban warna cokelat;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo / merk spongebob;
- 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BM 3404 JL.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 11.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febryan Pratama Als Sijon untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi dan diiyakan oleh Terdakwa, lalu sekira jam 03.00 Wib Sdr. Febryan Pratama Als Sijon Kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi ke daerah Kulim, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kulim dan sesampainya di daerah Kulim tepatnya di dekat Indomaret Indrapuri Terdakwa menghubungi Sdr. Febryan Pratama Als Sijon dan Sdr. Febryan Pratama Als Sijon meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya sekira 15 (lima belas menit) kemudian Sdr. Febryan Pratama Als Sijon menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi menuju Perindustrian di Jalan Pertanian dan di jalan Pertanian tersebut ada plastic berwarna putih yang berisikan kotak, lalu Sdr. Febryan Pratama Als Sijon menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastic tersebut dan setelah mengambil plastik tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Selanjutnya keesokan harinyanya sekira jam 10.00 Wib Sdr. Febryan Pratama Als Sijon Kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Hotel Tjokro yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Sdr. Febryan Pratama Als Sijon orang tersebut menggunakan baju putih, lalu Terdakwa pergi ke Hotel Tjokro untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa melihat orang dengan ciri-ciri yang telah disebut oleh Sdr. Febryan Pratama Als Sijon sebelumnya tepatnya di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan di saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 217 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo/merk *Spongebob* dengan berat kotor 409,80 (empat ratus Sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram dan **berat bersih 401,87 (empat ratus satu koma delapan puluh tujuh) gram dengan jumlah sebanyak 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi**, dengan rincian :

1. 32 (tiga puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebobdengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 388,60 (tiga ratus delapan puluh delapan koma enam puluh) gram, untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0294 / NNF / 2024 Tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung ***Mefedron*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 11.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Muhammad Azan Mutaqin dan saksi William Suryadi G. T. Aritonang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi Muhammad Azan melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi Muhammad Azan dapatkan selanjutnya saksi Muhammad Azan dan saksi William Suryadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 217 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo/merk *Spongebob* dengan berat kotor 409,80 (empat ratus Sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram dan **berat bersih 401,87 (empat ratus satu koma delapan puluh tujuh) gram dengan jumlah sebanyak 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi**, dengan rincian :

1. 32 (tiga puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebobdengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 388,60 (tiga ratus delapan puluh delapan koma enam puluh) gram, untuk dimusnahkan.

4. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0294 / NNF / 2024 Tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung ***Mefedron*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Azan Mutaqin, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 11.50 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi William Suryadi G. T. Aritonang dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekira jam 11.30 Wib saksi melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan selanjutnya saksi dan saksi William Suryadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi William Suryadi G.T Aritonang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 11.50 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
   - Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Azan Mutaqin dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekira jam 11.30 Wib saksi melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Azan Mutaqin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
   - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
   - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan Warga Binaan di Lapas Pekanbaru / Gobah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan Saksi tersangkut perkara Tindak Pidana Narkotika.
   - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya terkait penangkapan terhadap Terdakwa.
   - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi.
   - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa.
   - Bahwa saksi tidak mempunyai handphone.
   - Bahwa saksi tidak pernah memberi narkotika kepada terdakwa;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu:
   - ***Terdakwa dihubungi oleh saksi dan disuruh oleh saksi untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan setelah narkotika jenis pil ekstasi tersebut berhasil diantarkan.***

Menimbang, bahwa **Terdakwa M Dondi Herwandi Als Dondi Bin Erwin Tanjung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 11.50. Wib di Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahw Terdakwa dihampiri oleh anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob.

- Bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebelumnya telah terdakwa jemput di perindustrian di Jalan Pertanian daerah Kulim yang akan terdakwa antar kepada seseorang di Hotel Tjokro yang berada di Jalan Jendral Sudirman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantah BAP nya dipersidangan, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memeriksa Terdakwa (Verbalisan), yaitu:

1. **Saksi Indra M. Lubis, S.E, S.H, M.H**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
   - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy.
   - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy di ruang besuk.
   - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy dalam keadaan lepas dengan menggunakan metode pertanyaan tanya jawab, yang setelah dijawab kemudian diparaf oleh saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy disetiap lembarnya yang kemudian ditanda tangani.
   - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy tanda paksaan dan saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa ada keberatan.
   - Bahwa semua hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy sesuai dengan yang terlampir di dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terkait dengan keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Bantahannya, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan **saksi meringankan (A De Charge)** yaitu:

1. **Saksi Syamsi Netti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa.
   - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 11.50 Wib karena masalah narkotika jenis pil ekstasi.
   - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa disuruh oleh saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy untuk menjemput dan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
   - Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Sdri. Tari selaku teman Wanita dari saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy untuk menolong terdakwa agar kasus terdakwa tidak sampai naik ke pengadilan.
   - Bahwa saksi Febryan Pratama Als Jempol Als Sijon Bin Gushappy pernah menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- melalui Sdri. Tari yang diserahkan ke saksi melalui orang lain untuk membantu terdakwa.;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut lakban warna cokelat;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo / merk spongebob;
- 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BM 3404 JL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 217 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo/merk *Spongebob* dengan berat kotor 409,80 (empat ratus Sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram dan **berat bersih 401,87 (empat ratus satu koma delapan puluh tujuh) gram dengan jumlah sebanyak 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi**, dengan rincian :
  1. 32 (tiga puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebobdengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 388,60 (tiga ratus delapan puluh delapan koma enam puluh) gram, untuk dimusnahkan.
  4. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0294 / NNF / 2024 Tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kabid Laboratorium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung ***Mefedron*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Muhammad Azan Mutaqin dan saksi William Suryadi G. T. Aritonang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi Muhammad Azan melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi Muhammad Azan dapatkan selanjutnya saksi Muhammad Azan dan saksi William Suryadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 217 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo/merk *Spongebob* dengan berat kotor 409,80 (empat ratus Sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram dan **berat bersih 401,87 (empat ratus satu koma delapan puluh tujuh) gram dengan jumlah sebanyak 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi**, dengan rincian :

1) 32 (tiga puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebobdengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3) 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 388,60 (tiga ratus delapan puluh delapan koma enam puluh) gram, untuk dimusnahkan.
4) 10 (sepuluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0294 / NNF / 2024 Tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung ***Mefedron*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Dondi Herwandi Als Dondi Bin Erwin Tanjung** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Dondi Herwandi Als Dondi Bin Erwin Tanjung** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Muhammad Azan Mutaqin dan saksi William Suryadi G. T. Aritonang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi Muhammad Azan melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi Muhammad Azan dapatkan selanjutnya saksi Muhammad Azan dan saksi William Suryadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau karena menguasai Narkotika golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Mekar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Hotel Tjokro Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Muhammad Azan Mutaqin dan saksi William Suryadi G. T. Aritonang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi Muhammad Azan melihat Terdakwa dan setelah mencocokkan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang telah saksi Muhammad Azan dapatkan selanjutnya saksi Muhammad Azan dan saksi William Suryadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut dengan lakban yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berlogo spongebob yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Febryan Pratama Als Sijon untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Hotel Tjokro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 217 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim, telah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo/merk *Spongebob* dengan berat kotor 409,80 (empat ratus Sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram dan **berat bersih 401,87 (empat ratus satu koma delapan puluh tujuh) gram dengan jumlah sebanyak 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi**, dengan rincian :

1) 32 (tiga puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebobdengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3) 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 388,60 (tiga ratus delapan puluh delapan koma enam puluh) gram, untuk dimusnahkan.
4) 10 (sepuluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 7,93 (tujuh koma Sembilan puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0294 / NNF / 2024 Tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **DONDI HERWANDI Als DONDI Bin ERWIN TANJUNG** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna kuning merk Spongebob dengan berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung ***Mefedron*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram***.**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang dihubungkan dengan keterangan saksi A de Charge yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut lakban warna cokelat, 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo / merk spongebob dan 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Vivo., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BM 3404 JL., oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk negara*;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dondi Herwandi Als Dondi Bin Erwin Tanjung** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair;**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair;**
3. Menyatakan Terdakwa **Dondi Herwandi Als Dondi Bin Erwin Tanjung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dondi Herwandi als Dondi Bin Erwin Tanjung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dibalut lakban warna cokelat;
   - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning yang berlogo / merk spongebob;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Vivo;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BM 3404 JL.

***Dirampas untuk Negara*.**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis,** tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H., M.H.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Seftania Eka Peza**, **S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.	**Dedy, S.H., M.H.**
Indra Lesmana Karim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)